

1500482-67.2021.8.26.0120

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Comarca: Cândido Mota

Foro: Foro de Cândido Mota

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... justificativa. O acusado é conhecido por tráfico de drogas. Não se recorda se a moto estava danificada, apenas estava sem placas.

Ouvida em juízo a testemunha Reginaldo Pinheiro, policial militar, declarou que na data dos fatos estavam na base da polícia militar, quando compareceu a vítima noticiando o furto da motocicleta. Saíram em patrulhamento e, posteriormente, encontraram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cândido Mota

Foro de Cândido Mota

1ª Vara

Praça Antonio Pípolo,s/nº, Candido Mota-SP - cep 19880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500482-67.2021.8.26.0120 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500482-67.2021.8.26.0120

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2271082/2021 - DEL.POL.CÂNDIDO MOTA, 20648955 - DEL.POL.CÂNDIDO MOTA, 940/21/104 - DEL.POL.CÂNDIDO MOTA, 2271082 - DEL.POL.CÂNDIDO MOTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR ADORNO GONCALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de JOÃO VITOR ADORNO GONÇALVES, já qualificado nos autos, como incurso na pena prevista pelo artigo 155, caput, do Código Penal. Segundo consta da denúncia, em 04 de outubro de 2021, por volta das 22h, na Rua São José do Belém, n.º 343, nesta cidade e Comarca de Cândido Mota/SP, o acusado subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda/NXR150 BROS MIX ES, placas EHU-2549 de Assis, pertencente à vítima Sebastião Silvério da Silva Neto.

Realizada audiência de custódia, houve a homologação da prisão em flagrante e a concessão da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da

prisão, em desfavor do acusado (fls. 51/55).

Em decisão de fls. 182/184 foi decretada a prisão preventiva do acusado.

Houve pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 240/244), o qual foi deferido, sendo concedida, novamente, a liberdade provisória em favor do acusados (fls. 273/276).

Recebida a denúncia (fls. 182/184), o acusado foi citado em cartório (fls. 313) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 321/327).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, bem como, ao final, foi realizado o interrogatório judicial do acusado.

Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação do acusado, sustentando a comprovação dos fatos nos exatos termos narrados na denúncia.

A defesa, por sua vez, após tecer as devidas e necessárias considerações acerca das provas produzidas em juízo, pugnou pela absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há questões preliminares a serem decididas, bem como verifico que o processo seguiu seu curso regular, sem nulidades a serem declaradas. Portanto, passo à análise do mérito.

Dessa forma, primeiramente, cumpre ressaltar que vige em nosso ordenamento jurídico o sistema acusatório, no qual estão delineadas as funções de acusar, defender e julgar, o que, por consentâneo, traduz-se durante a persecução penal uma distribuição lógica do ônus da prova, de acordo com os interesses imperativos de cada parte.

Na esteira da melhor doutrina, caberá à acusação provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras.

Conquanto à defesa, a prova de eventuais causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de tipicidade, circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena que tenha alegado.

No que se refere aos efeitos da produção da prova, direcionados ao magistrado, caberá ao Ministério Público a produção de provas que concretizem um juízo de certeza, enquanto à defesa, basta a produção de um cenário de dúvida ao julgador.

Nesse sentido:

"Em suma, enquanto o Ministério Público e o querelante têm o ônus de provar os fatos delituosos além de qualquer dúvida razoável, produzindo no magistrado um juízo de certeza em relação ao fato delituoso imputado ao acusado, à defesa é suficiente gerar apenas uma fundada dúvida sobre causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, causas extintivas da punibilidade ou acerca de eventual alibi. Há, inegavelmente, uma distinção em relação ao quantum de prova necessário para cumprir o ônus da prova: para a acusação, exige-se prova além de qualquer dúvida razoável; para a defesa, basta criar um estado de dúvida. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 574.)"

Pois bem.

Analisando-se os elementos de informação, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 22/25), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 81/84) e pelas provas orais produzidas em juízo. A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado, precipuamente em razão da confissão perante a autoridade policial (fls. 12/13).

Vejamos as provas orais produzidas em juízo:

Ouvida em juízo a vítima Sebastião Silvério da Silva Neto declarou que o furto ocorreu em Cândido Mota-SP. O depoente foi jantar na casa da avó de seu filho e deixou a moto estacionada em frente à residência, quando foi embora a motocicleta não estava mais lá, razão pela qual foi até a Delegacia fazer o boletim de ocorrência. Alguém teria mandado mensagem falando que a motocicleta estava em uma casa ali no bairro. O depoente foi com a polícia ao local e a moto estava lá. A

motocicleta foi furtada por volta das 20h30min a 21h00min. O depoente reconheceu a motocicleta do depoente. Acredita que a moto estava sem placa e foi feito algo nela para ela funcionar, em algum dos cabos do acelerador, mas o depoente não sabe. Não chegou a ver quem teria feito a subtração. O indivíduo aparentemente estava em outra residência.

Ouvido em juízo o informante de acusação João Carlos Adorno Gonçalves declarou que é irmão do acusado. Declara que na data dos fatos estava em uma lanchonete com a família comendo lanche. O irmão do depoente, ora acusado, passou lá e falou que havia deixado uma motocicleta em sua residência, e que ela seria de leilão. O depoente mora com o seu tio. O tio do declarante teria autorizado o acusado a deixar a motocicleta lá e isso depois foi avisado ao depoente. Depois os policiais foram na residência e pegaram a motocicleta. Depois os policiais pegaram o irmão do acusado. O acusado não explicou ao depoente como teria pegado a motocicleta, apenas que seria de leilão. O réu não é usuário de drogas. O réu trabalha, é dedicado à família e aos filhos, tem relação boa. Ele tem filhos.

Ouvida em juízo, a testemunha comum Osmar Orestes Júnior, policial militar, declarou que no dia dos fatos estavam na base da companhia, quando chegou um indivíduo relatando que houve furto de sua moto. A vítima passou o emplacamento e começaram a fazer o patrulhamento para localizar o veículo. Após alguns minutos, a vítima parou a viatura em via pública e relatou que sabia onde a motocicleta poderia estar. Com as informações, foram ao endereço indicado e constante na denúncia. No local a casa estava fechada e com tudo apagado, mas há um muro lateral de um vizinho. Solicitaram ao vizinho que pudessem entrar só para olhar por cima do muro para ver se a motocicleta estava no fundo da residência. Com isso, visualizaram a motocicleta, já sem a placa, de baixo de uma pequena área. Diante disso, chamaram o dono da residência, e saiu o João Carlos, irmão do réu. O João Carlos falou que foi o seu irmão, ora acusado João Vítor, que teria deixado a moto lá e que ela era de leilão, razão pela qual havia deixado a moto lá. Com tais informações, avisaram ao João Carlos que teria que levar a motocicleta e a testemunha. João Carlos concordou em ir junto. Nesse momento, a equipe do Sargento Pinheiro falou para que ficassem na residência do João Carlos com a moto, pois iriam atrás do João Vítor. Depois de alguns minutos o Sargento pediu apoio, pois estava tumultuado lá no local. Quando foram prestar apoio, foi comunicado novamente que não precisariam ir pois já tinham controlado a situação. Ficaram então com a moto até a chegada do Sargento com o João Vítor. Este foi indagado e confessou que praticou o furto e deixou a moto na casa do irmão João Carlos. No local ainda foi localizada a placa da moto jogada nos fundos do quintal. Foram todos conduzidos até o CPJ de Assis. O acusado estava nervoso, mas não dava para saber se ele estava sob efeito de drogas ou álcool. O acusado só mencionou que furtou a moto, mas não se recorda se ele deu alguma justificativa. O acusado é conhecido por tráfico de drogas. Não se recorda se a moto estava danificada, apenas estava sem placas. Ouvida em juízo a testemunha Reginaldo Pinheiro, policial militar, declarou que na data dos fatos estavam na base da polícia militar, quando compareceu a vítima noticiando o furto da motocicleta. Saíram em patrulhamento e, posteriormente, encontraram o pessoal novamente informando o endereço onde a motocicleta poderia estar. Foram até o local, entraram na casa do vizinho e, por cima do muro, avistaram a motocicleta, que estava sem placa. Em contato, saiu do local o irmão do João Vítor. O irmão do réu informou que o acusado teria deixado a motocicleta no local. Foram ao local em que João Vítor estava, na Rua Pires. Encontraram o acusado, de início ele tentou se evadir e não queria ser abordado. Nessa situação vieram familiares, criaram um tumulto, mas foi possível deter o réu. Ele confessou o furto da motocicleta. Questionado, o acusado falou que a moto estava em uma residência nos fundos do quintal. Foi dada voz de prisão.

Em seu interrogatório judicial o acusado João Vítor Adorno Gonçalves declarou que os fatos são verdadeiros. Em momento de desespero, por estar desempregado e com a esposa grávida, bem como filho pequeno, o depoente não estava achando serviço. O depoente trabalha de pedreiro com o genitor. Estavam sem emprego e faltando alimento, em razão disso acabou praticando o furto. O veículo estava parado na rua, o depoente pegou a motocicleta, levou para a rua de baixo e conseguiu ligar a moto

e levou até a casa do tio do depoente. O declarante pediu para guardar a moto na casa do tio, o depoente falou que era de leilão a moto e que havia acabado de comprar. Deixou a motocicleta lá e foi embora para casa.
Pois bem.

A pretensão punitiva estatal procede.

Os fatos descritos na denúncia restaram plenamente demonstrados.

Com efeito, denota-se dos autos que há a confissão do acusado, a qual restou corroborada pelos demais elementos. Em juízo, João Vítor confirma, efetivamente, que em razão de dificuldades financeiras acabou praticando o furto descrito na denúncia.

Em sequência, destaco que a vítima confirma que houve efetivamente a subtração de seu veículo, o que é respaldado, também, pelo testemunho dos dois policiais que prestaram depoimento em juízo.

Consigno que ambos os policiais prestaram depoimento coeso e harmônico, confirmando efetivamente os relatos da vítima e a confissão do acusado, dando conta da subtração descrita na denúncia.

Destarte, restou devidamente comprovado que o acusado praticou a infração penal descrita na denúncia, e inexistindo causas que excluam a ilicitude ou dirimam a culpabilidade, é de rigor a procedência da pretensão punitiva estatal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, verifico que, em relação à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, inexistem elementos negativos a serem valorados, por esta razão, fixo a pena-base no mínimo legal, equivalente a 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico a incidência da atenuante referente à confissão espontânea perante autoridade (fls. 12/13), prevista pelo artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Contudo, não é possível proceder com a diminuição da pena, haja vista que na segunda fase da dosimetria a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, vide súmula n.º 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Destarte, ao fim da segunda fase, mantenho a pena no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, é caso de se reconhecer a causa de aumento específica prevista pelo artigo 155, § 1º, do Código Penal, referente à prática do crime durante o repouso noturno. Nesse sentido, é imperioso destacar que, em conformidade com o Tema Repetitivo n.º 1.144 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da referida causa de aumento "São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso".

In casu, segundo consta do incluso inquérito policial (fls. 82), o furto ocorreu por volta das 22h, satisfazendo, portanto, o primeiro requisito da aludida causa de aumento, consistente na prática do crime durante o período noturno.

No que tange à situação de repouso, não pairam dúvidas quanto a sua configuração, precimpuamente em razão da narrativa fática do próprio acusado em solo policial (fls. 12/13), oportunidade na qual ele destacou que "em um momento de 'bobeira' e de 'cabeça quente' passava em frente de uma casa quando avistou uma motocicleta. Procurou pelo chão e encontrou próximo dali um ferrinho, lixado e colocou na motocicleta e ela não ligou. Então resolveu empurrar a moto, foi forçando e ela ligou".

Diante disso, infere-se a precariedade de vigilância sobre a res furtiva, uma vez que o acusado pode empregar duas condutas diferentes até, enfim, lograr êxito em subtrair o referido bem, sendo imperioso ressaltar que o acusado chegou a empurrar a motocicleta pela referida via pública sem quaisquer obstáculos, evidenciando, desta forma, a situação de repouso no local dos fatos.

Portanto, é de rigor o reconhecimento da causa de aumento específica prevista pelo

artigo 155, § 1º, do Código Penal, devendo ser a pena aumentada em 1/3 (04 meses; e 03 dias-multa), perfazendo o total de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Destarte, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar o acusado JOÃO VITOR ADORNO GONÇALVES, pela prática da conduta prevista pelo artigo 155, § 1º, do Código Penal, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, e o condeno ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, estes fixado no patamar pecuniário mínimo.

Presentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade, cujas condições serão oportunamente estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

Concedo ao acusado o direito do recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, suspendam-se os direitos políticos dos acusados, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, oficiando-se ao Juízo Eleitoral competente e intimem-se os acusados para o pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias.

Custas e despesas processuais na forma da lei.

Expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe.

Ciência ao MP.

PIC.

Candido Mota, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA